

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 358-24

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURAN DE OFICIO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LAS RUTAS C5-4136, C6-4137 Y A1-4106 DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las contenidas en las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 1625 de 2013, el Decreto 1079 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, al señalar los fines esenciales del Estado se refiere a: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así mismo en su artículo 319 señala que las Áreas Metropolitanas tienen el deber de racionalizar la prestación de los servicios públicos a su cargo y el artículo 365 ibidem, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo que es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas, con ocasión al Principio rector del transporte denominado: *Intervención del Estado*, el cual fue consagrado por el legislador en la Ley 105 de 1993, artículo 2, literal b.

Que la Ley 105 de 1993, artículo 3, numeral 2, establece expresamente como un principio del transporte público el carácter regulado de este servicio, al disponer: *"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad (...)".*

Que la intervención del estado, tanto en materia de planeación y regulación, como en lo relacionado al control y vigilancia de la actividad, resulta fundamental para garantizar un servicio de transporte público esencial, y la seguridad de los usuarios del mismo, como principios fundamentales del transporte público en el país, los cuales honran los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y a la vida previstos en los artículos 1° y 11° de la Carta política.

Que la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, establece en sus artículos: 2, 3, 4, 5 y 8, los principios y la naturaleza aplicables al transporte que a continuación se transcriben:

"Artículo 2°. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.

Artículo 3. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

(...)

Artículo 4. El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda serle encomendada a los particulares.

Artículo 5°. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo. (...)

Artículo 8°. Bajo la suprema dirección y tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 336 de 1996, artículo 8: "*las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción*"

Que la ley 336 de 1996 en artículo 18 establece que: "*El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en el establecidas*".

Que la Ley 1625 de 2013 en el literal n del artículo 7, establece como función de las áreas metropolitanas: "*Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de acuerdo con la Ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella*".

Que el Decreto 1079 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1, define como autoridades competentes para la modalidad de transporte público colectivo, entre otras: "*(...) En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada (...)*"

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, a través de la Resolución Metropolitana No. 197-21 del 4 de octubre de 2021 fijo el marco institucional y las condiciones de implementación del sistema de recaudo centralizado, el sistema de gestión y control de flota y el sistema de ayudas tecnológicas para el sistema de transporte público colectivo de pasajeros en el área metropolitana de Barranquilla, denominado SIBUS y en su articulado estableció que la implementación del mismo constituye una condición para la operación del servicio.

Que el Decreto 1079 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.7.3., establece en relación con la reestructuración del servicio, lo siguiente:

Artículo 2.2.1.1.7.3. Reestructuración del servicio. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Que la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA SIGLA COOTRAB identificada con Nit. 800222724 – 9 es una empresa de transporte habilitada para la prestación del servicio de transporte público colectivo en el área metropolitana de Barranquilla y dentro de los recorridos autorizados se encuentran las rutas C5-4136 y C6-4137.

Que la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO – COOLITORAL con NIT 890.105.535-1 es una empresa de transporte habilitada para la prestación del servicio de transporte público colectivo en el área metropolitana de Barranquilla y dentro de los recorridos autorizados se encuentra la ruta A1-4106.

Que la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO – COOLITORAL con NIT 890.105.535-1 y la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA SIGLA COOTRAB identificada con Nit. 800222724 – 9 celebraron convenio de cooperación tiene por objeto *“racionalizar el uso del equipo automotor de ambas empresas, procurando una mejor, eficiente, cómoda y segura prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros, fomentar la integración de los distintos modos de transporte público para mejorar la cobertura, accesibilidad y conectividad entre los diferentes sectores del Área Metropolitana de Barranquilla hacia los sectores donde tenemos aprobados la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros, garantizando que la totalidad del sistema de transporte sea accesible a la población”*.

Que el mencionado convenio de cooperación fue aprobado mediante Resolución Metropolitana No. 005.21 del 7 de enero de 2021 por parte del Área Metropolitana de Barranquilla.

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.3., del Decreto 1079 de 2015, transcrito anteriormente, se realizó el informe técnico No. 008-24 del 28 de noviembre de 2024, el cual soporta la decisión que mediante el presente acto administrativo se adopta y que hace parte integral del presente, el cual arroja las siguientes conclusiones:

Que el informe técnico propone la reestructuración de las rutas C5-4136, C6-4137 y A1-4106 para mejorar el servicio, realizando un cambio en los parámetros operacionales, que permita ofrecer un servicio más eficiente, competitivo y de calidad al usuario.

La autoridad de transporte considera viable reestructurar el servicio cambiando las condiciones de operación de la ruta A1-4106, de conformidad con lo señalado en el informe técnico No. 008-24 del 28 de noviembre de 2024 que hace parte integral de la presente resolución.

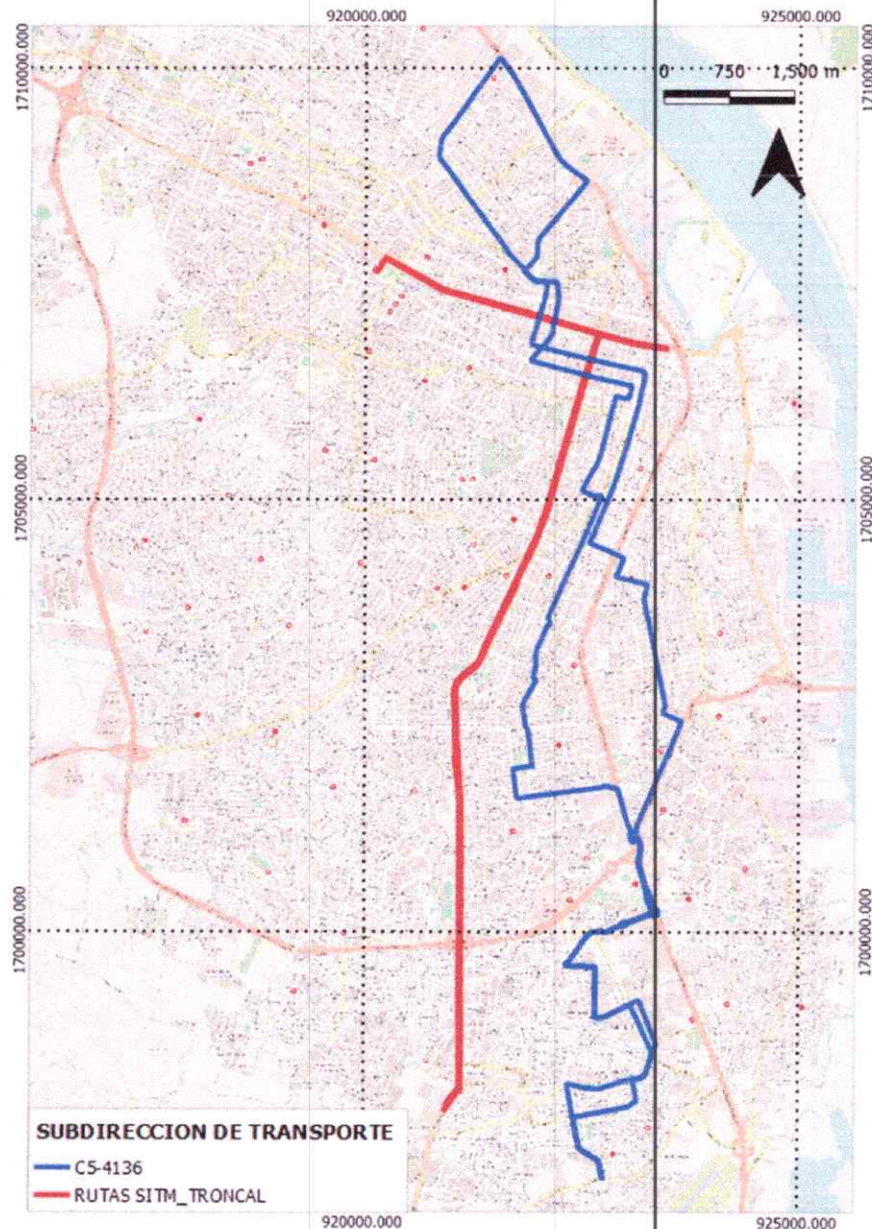
Que, en Mérito de lo expuesto, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar de oficio el recorrido autorizado a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA COOTRAB SIGLA COOTRAB identificada con Nit. NIT 800222724 – 9 a través de las rutas denominadas C5-4136 y C6-4137, las cuales quedarán así:

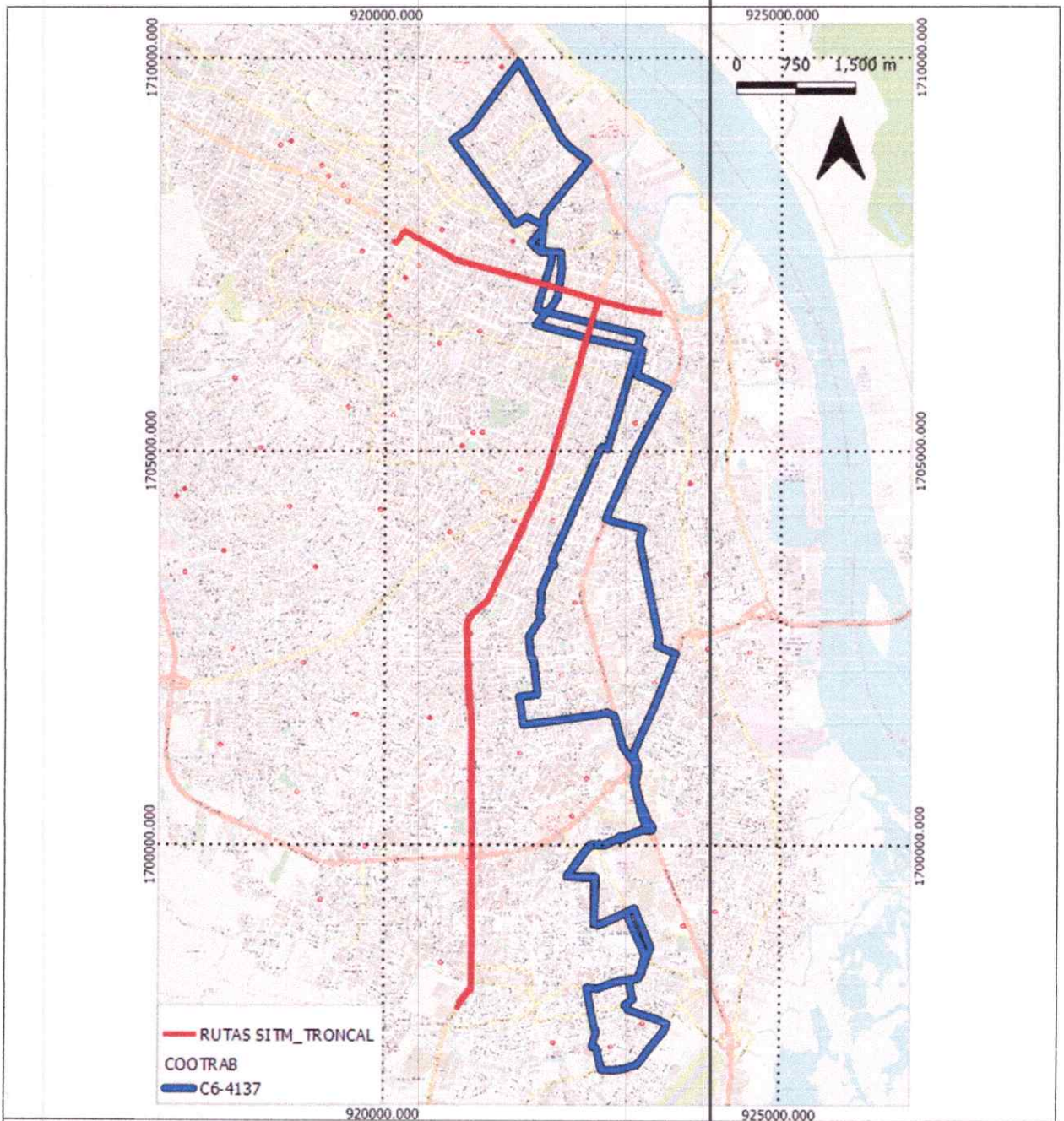
Ruta Código	C5-4136
Denominación (Origen por esta hasta Destino)	Manuela Beltrán – Los Puertos – La Arboleda – Las Palmas – Universidades – Vía 40 – Las Nieves – Simón Bolívar

Recorrido



Saliendo de la Terminal de Despacho ubicada en la Calle 48 con Carrera 5C, por esta hasta la Calle 48, empalmando con la Calle 49, empalmando con la Calle 50, por esta hasta la Carrera 11, por esta hasta la Calle 43, por esta hasta la Carrera 14, empalmando con la Calle 41, por esta hasta la Carrera 19, por esta hasta la Calle 48, por esta hasta la Carrera 24, por esta hasta la Calle 45, por esta hasta la Carrera 30, por esta hasta la Calle 30, por esta hasta la Carrera 4, por esta hasta la Calle 38B, por esta hasta la Carrera 7C, por esta hasta la Calle 36B, por esta hasta la Carrera 8, por esta hasta la Calle 36B, por esta hasta la Carrera 11, por esta hasta la Calle 36B, por esta hasta la Carrera 19, por esta hasta la Calle 38C, empalmando con la Carrera 19B, por esta hasta la Calle 38, por esta hasta la Carrera 29, por esta hasta la Calle 35, por esta hasta la Carrera 36, por esta hasta la Calle 36, por esta hasta la Carrera 43, por esta hasta la Calle 53, por esta hasta la Carrera 54, empalmando con la Carrera 58, por esta hasta la Calle 77, por esta hasta la Vía 40, por esta hasta la Calle 58, empalmando con la Calle 59, por esta hasta la Carrera 54, por esta hasta la Calle 54, por esta hasta la Carrera 44, por esta hasta la Calle 37, por esta hasta la Carrera 25, por esta hasta la Calle 29, por esta hasta la Carrera 23, por esta hasta la Calle 24, por esta hasta la Carrera 7, por esta hasta la Calle 19 (Boulevard Simón Bolívar), por esta hasta la Calle 30, por esta hasta la Carrera 30, empalmando con la Calle 45, por esta hasta la

Carrera 24, por esta hasta la Calle 48, por esta hasta la Carrera 17B, empalmando con la Carrera 19, por esta hasta la Calle 41, empalmando con la Carrera 14, por esta hasta la Calle 50, empalmando con la Calle 49, empalmando con la Calle 48, por esta hasta la Terminal de despacho. Fin del recorrido.			
Características Técnicas de la Ruta			
Radio de acción	Metropolitano		
Clase de Vehículo	Grupo C (Busetón – Buseteta)		
Modalidad	Pasajeros		
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa		
Traslapo Troncal	11.4%	Traslapo Alimentación	51.3%
Intervalos de despacho hora pico	8 minutos	Longitud	38.6 KM
Intervalos de despacho hora valle	10 minutos		
Capacidad Transportadora Ruta			
Mínima	17		
Máxima	19		
Ruta Código		C6-4137	
Denominación (Origen por esta hasta Destino)		Manuela Beltrán – Los Puertos – La Arboleda – Las Nieves – Universidades – Vía 40 – Las Palmas	
Recorrido			



Saliendo de la Terminal de Despacho ubicada en la Calle 48 con Carrera 5C, por esta hasta la Calle 36E empalmando con la Calle 37, por esta hasta la Carrera 11 empalmando con la Calle 44, por esta hasta la Carrera 11, por esta hasta la Calle 43, por esta hasta la Carrera 14 empalmando con la Calle 41 por esta hasta la Carrera 19 por esta hasta la Calle 48, por esta hasta la Carrera 24 por esta hasta la Calle 45 por esta hasta la Carrera 30 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Calle 19 (Boulevard Simón Bolívar) por esta hasta la Carrera 7 por esta hasta la Calle 24 por esta hasta la Carrera 23 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 39 por esta hasta la Calle 36 por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 53 por esta hasta la Carrera 54 por esta hasta la Calle 58 por esta hasta la Vía 40 por esta hasta la Calle 76 por esta hasta la Carrera 58 por esta hasta la Calle 64 por esta hasta la Carrera 59 por esta hasta la Carrera 54 por esta hasta la Calle 54 por esta hasta la Carrera 44 por esta hasta la Calle 37 por esta hasta la Carrera 30 por esta hasta la Calle 38 por esta hasta la Carrera 19D por esta hasta la Calle 36B por esta hasta la Carrera 11 por esta hasta la Calle 36B por esta hasta la Carrera 8 por esta hasta la Calle 36B por esta hasta la Carrera 6B por esta hasta la Calle 38B por esta hasta la Carrera 4 por esta hasta la Calle 30 por esta hasta la Carrera 30 empalmando con Calle 45 por esta hasta la Carrera 24 por esta hasta la Calle 48 por esta hasta la Carrera 19 por esta hasta la Avenida El Platanal por

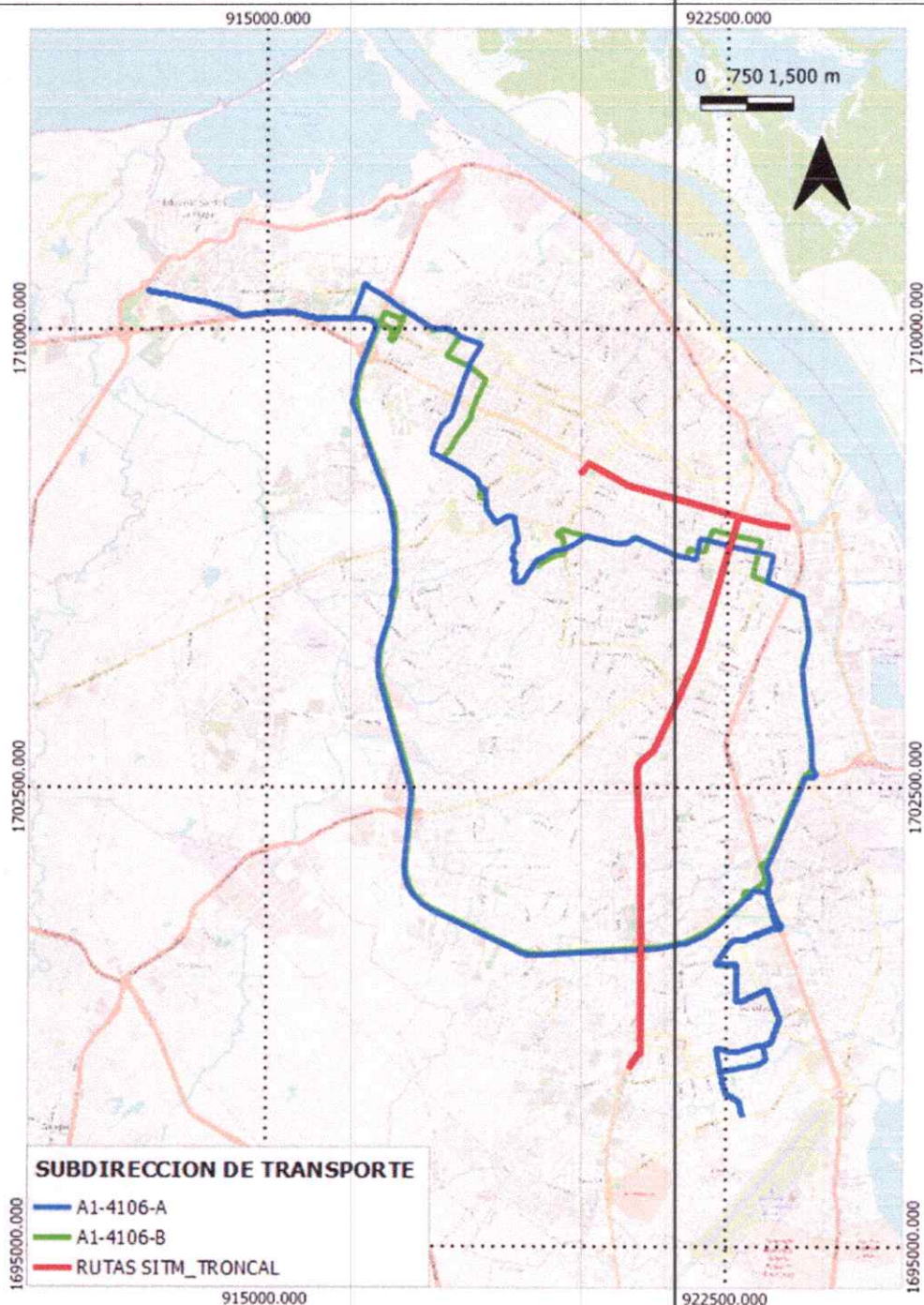
esta hasta la Calle 41 por esta hasta la Carrera 14 por esta hasta la Calle 48 por esta hasta la Terminal de despacho. Fin del Recorrido.			
Características Técnicas de la Ruta			
Radio de acción	Metropolitano		
Clase de Vehículo	Grupo C (Busetón – Buseta)		
Modalidad	Pasajeros		
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa		
Traslapo Troncal	11.6%	Traslapo Alimentación	56.2%
Intervalos de despacho hora pico	8 minutos	Longitud	38.1 KM
Intervalos de despacho hora valle	10 minutos		
Capacidad Transportadora Ruta			
Mínima	16		
Máxima	18		

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con la reestructuración establecida en el presente artículo la capacidad transportadora de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA SIGLA COOTRAB identificada con Nit. NIT 800222724 – 9 no se modifica.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los vehículos utilizados para la prestación de los servicios en las rutas C5-4136 y C6-4137 deberán contar con el sistema RCC denominado SIBUS de acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 197-21 del 4 de octubre de 2021 y las demás que la adicionen o modifiquen.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reestructurar de oficio el recorrido autorizado a la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO – COOLITORAL con NIT 890.105.535-1 a través de la ruta denominada A1-4106 la cual quedará así:

Ruta Código	A1-4106
Denominación (Origen por esta hasta Destino)	Los Puertos – Carrera 38 – El Silencio – Los Nogales - Corredor Universitario - Circunvalar
Recorrido	



ITINERARIO A

Saliendo de la Terminal de Despacho ubicada en la Calle 48 con Carrera 5C, por esta hasta la Calle 48, empalmando con la Calle 49, empalmando con la Calle 50, por esta hasta la Carrera 11, por esta hasta la Calle 43, por esta hasta la Carrera 14, empalmando con la Calle 41, por esta hasta la Carrera 19, por esta hasta la Calle 48, por esta hasta la Carrera 24, por esta hasta la Calle 45, por esta hasta la Carrera 30, por esta hasta la Calle 30, por esta hasta la Avenida Simón Bolívar por esta hasta la Calle 17 por esta hasta la Carrera 38 por esta hasta la Calle 36 por esta hasta la Carrera 43 por esta hasta la Calle 51 por esta hasta la Carrera 38 por esta hasta la Diagonal 34 por esta tomar la Calle 75 por esta hasta la Carrera 26B por esta hasta la Calle 76A por esta hasta la Carrera 26C2 por esta hasta la Calle 79 por esta hasta la Carrera 26C7 por esta hasta la Calle 79A por esta hasta la Carrera 38 por esta hasta la Calle 80B por esta hasta la Carrera 42B por esta hasta la Calle 81 por esta hasta la

Carrera 4281 por esta hasta la Calle 93 por esta hasta la Carrera 518 por esta hasta Calle 94 por esta hasta la Carrera 53 por esta hasta la Calle 111 esta hasta la Carrera 30, por esta hacer retorno en la glorieta Universidad del Atlántico, por esta hasta la Carrera 30, por esta hasta empalmar con la Avenida Circunvalar, por esta hasta la Calle 30, por esta hasta la Carrera 30, empalmando con la Calle 45, por esta hasta la Carrera 24, por esta hasta la Calle 48, por esta hasta la Carrera 17B, empalmando con la Carrera 19, por esta hasta la Calle 41, empalmando con la Carrera 14, por esta hasta la Calle 50, empalmando con la Calle 49, empalmando con la Calle 48, por esta hasta la Terminal de despacho. Fin del recorrido.

ITINERARIO B

Saliendo de la Terminal de Despacho ubicada en la Calle 48 con Carrera 5C, por esta hasta la Calle 48, empalmando con la Calle 49, empalmando con la Calle 50, por esta hasta la Carrera 11, por esta hasta la Calle 43, por esta hasta la Carrera 14, empalmando con la Calle 41, por esta hasta la Carrera 19, por esta hasta la Calle 48, por esta hasta la Carrera 24, por esta hasta la Calle 45, por esta hasta la Carrera 30, por esta hasta la Calle 30, por esta hasta la Avenida Circunvalar, por esta hasta empalmar con Calle 110, por esta hasta la Carrera 52, por esta hasta la Calle 106, por esta hasta la Carrera 30, por esta hacer retorno en la glorieta Universidad del Atlántico, por esta hasta la Carrera 30, por esta hasta la Calle 107 por esta hasta la Carrera 50 por esta hasta la Calle 106 por esta hasta la Carrera 53 por esta hasta la Calle 98 por esta hasta la Carrera 51B por esta hasta la Calle 90 por esta hasta la Carrera 42B1 por esta hasta la Calle 81 por esta hasta la Carrera 42A por esta hasta la Calle 80B por esta hasta la Carrera 38 por esta hasta la Calle 79A por esta hasta la Carrera 26C7 por esta hasta la Calle 79 por esta hasta la Carrera 26C2 por esta hasta la Calle 76A por esta hasta la Carrera 26B por esta hasta la Calle 75 por esta hasta la Carrera 27 por esta hasta la Carrera 33 por esta hasta la Calle 71 por esta hasta la Carrera 36 por esta hasta la Calle 72 por esta hasta la Carrera 38 por esta hasta la Calle 52 por esta hasta la Carrera 41 por esta hasta la Calle 50 por esta hasta la Carrera 44 por esta hasta la Calle 40 por esta hasta la Carrera 38 por esta hasta la Calle 17 por esta hasta la Avenida Simón Bolívar por esta hasta la Calle 30, por esta hasta la Carrera 30, empalmando con la Calle 45, por esta hasta la Carrera 24, por esta hasta la Calle 48, por esta hasta la Carrera 17B, empalmando con la Carrera 19, por esta hasta la Calle 41, empalmando con la Carrera 14, por esta hasta la Calle 50, empalmando con la Calle 49, empalmando con la Calle 48, por esta hasta la Terminal de despacho. Fin del recorrido.

Características Técnicas de la Ruta			
Radio de acción	Metropolitano		
Clase de Vehículo	Grupo C (Busetón – Buseta)		
Modalidad	Pasajeros		
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa		
Traslapo Troncal	3.43%	Traslapo Alimentación	43.05%
Itinerario A		Itinerario B	
Longitud	55.3 KM	Longitud	58.3 KM
Intervalos de despacho hora pico	8.5 minutos	Intervalos de despacho hora pico	8.5 minutos
Intervalos de despacho hora valle	11 minutos	Intervalos de despacho hora valle	11 minutos
Frecuencia efectiva tramo de mayor demanda de la Ruta			
Intervalos de despacho hora pico	4.5 minutos		

Intervalos de despacho hora valle	6 minutos
Capacidad Transportadora Ruta	
Mínima	44
Máxima	56

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con la reestructuración establecida en el presente artículo la capacidad transportadora de la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO – COOLITORAL con NIT 890.105.535-1 no se modifica.

PARÁGRAFO SEGUNDO. Los vehículos utilizados para la prestación de los servicios en la ruta A1-4106 deberán contar con el sistema RCC denominado SIBUS de acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 197-21 del 4 de octubre de 2021 y las demás que la adicionen o modifiquen.

PARAGRAFOTERCERO: Para el cumplimiento de la capacidad transportadora de la ruta A1-4106, con base en el principio de colaboración empresarial, respaldado por la aprobación del convenio existente entre COOLITORAL y COOTRAB, la ruta será operada con vehículos de ambas empresas de la siguiente manera:

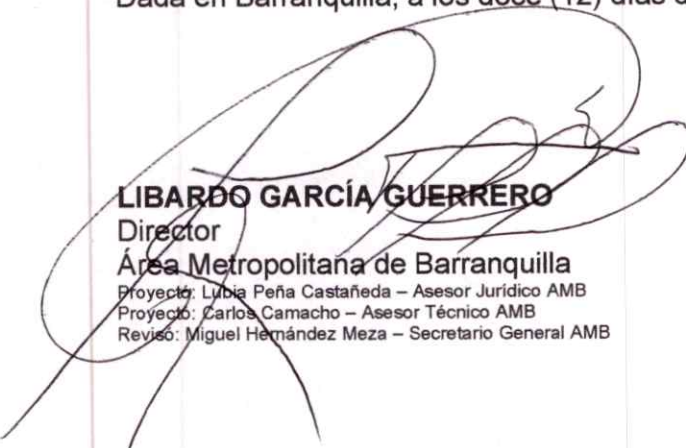
CAPACIDAD TRANSPORTADORA	COOLITORAL	COOTRAB	TOTAL
Mínima	22	22	44
Máxima	28	28	56

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente a la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BARRANQUILLA SIGLA COOTRAB identificada con Nit. 800222724 – 9 y a la COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTADORES DEL LITORAL ATLANTICO – COOLITORAL con NIT 890.105.535-1, a través de sus representantes legales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO CUARTO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024



LIBARDO GARCÍA GUERRERO
Director
Área Metropolitana de Barranquilla
Proyecto: Lybia Peña Castañeda – Asesor Jurídico AMB
Proyecto: Carlos Camacho – Asesor Técnico AMB
Revisó: Miguel Hernández Meza – Secretario General AMB